

Modul 1 Perron-Personenunterführung, Km 136.667

1-1 Ausgangslage

Die Perron-Personenunterführung bei km 136.667 wurde 1977 erbaut. Im Rahmen des Projektes „Neugestaltung Bahnhof Visp“ wurde die Unterführung im südlichen Teil (vom neuen Aufnahmegebäude bis Gleis 4) verbreitert. Der Südzugang unter den Gleisen der MGBahn Richtung Stadt im Besitz der Gemeinde wurde zurückgebaut, da der Zugang neu über das neue Aufnahmegebäude gewährleistet wird.

Die Gemeinde ist an der Aufrechterhaltung einer durchgehenden Personenunterführung interessiert.

Die SBB ist am Bahnsteigzugang vom Aufnahmegebäude aus interessiert.

1-2 Baubeschrieb

Die Parteien nutzen das Bauwerk während dessen Lebensdauer von 100 Jahren. Es weist zwei getrennte Teile auf:

- Nord: Alter Teil der Unterführung ab Rampen- und Treppenzugang zu Gleis 5. Er erschliesst den nördlichen Gemeindeteil. Allgemeine Merkmale dieses Teils sind:

Spannweite:	4,40 m
Gesamtweite:	35m
Raumhöhe:	2,45 m
Deckenstärke:	ca. 35 cm
Kreuzungswinkel:	ca. 90°
- Süd: Neuer Teil (erbaut 2005), der Gleis 2, 3 und 4 mit dem neuen Aufnahmegebäude im Süden und dem erwähnten Teil Nord verbindet. Allgemeine Merkmale dieses Teils sind:

Spannweite:	7,50 m
Gesamtweite:	42,50 m
Raumhöhe:	2,55 - 2,65 m
Deckenstärke:	62 - 70 cm
Kreuzungswinkel:	ca. 90°

1-3 Bauherrschaft

Die SBB nahm für das Bauwerk die Bauherrschaft wahr.

1-4 Grundlagen des Projektes

Die Projektierung und Ausführung beruhen auf dem Auflageprojekt vom 26.05.2003.

Die Projektierung und Ausführung erfolgen aufgrund der geltenden Gesetze, der gültigen Reglemente, Weisungen und Richtlinien der SBB, sowie der heute gültigen SIA-Normen.

1-5 Genehmigungen und Vereinbarungen

Die SBB haben ihre Zustimmung im Sinne von Art. 18m des Eisenbahngesetzes vom 20. Dezember 1957 (EBG, SR 742.101) gegeben.

1-6 Projektierung und Bauleitung

Die Projektierung und örtliche Bauleitung sind der SBB übertragen worden. Diese koordinierte ausserdem die Bahnleistungen und zeichnete für die Sicherheit des Bahnbetriebs verantwortlich.

1-7 Bauwerksdokumentation

Bei Arbeitsende behielt die SBB ein aktualisiertes Exemplar der Bauwerksdokumentation in ihrem Besitze.

1-8 Grundbesitz und andere Rechte

Das Bahngebiet am Kreuzungspunkt wird auf der Grundlage des Eisenbahngesetzes kostenlos zur Nutzung freigegeben (Art. 24ff. Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957; EBG, RS 742.101).

Der Erwerb von Grundstücken und Rechten, der sich in diesem Zusammenhang aufdrängt, ist Gegenstand getrennter Verträge zwischen der Gemeinde und der SBB (Ansprechpartner: Immobilien, Immobilienrechte, Av. de la Gare 43, 1001 Lausanne).

Der SBB steht das Recht der kostenlosen Entwässerung des Bauwerks in das Entwässerungssystem der Gemeinde zu.

1-9 Investitionskosten und Kostenteiler

Die Investitionskosten, inkl. Projektierungs- und Bauleitungskosten für die Arbeitsausführung wurden von der SBB getragen.

1-10 Eigentum des Bauwerks

Die SBB wird Eigentümerin des alten Teils (Nord) und des neuen Teils (Süd) des Bauwerks.

1-11 Erhaltung des Bauwerks (SIA-Norm 469)

a) Während der vertraglichen Nutzungsdauer des Bauwerks

In diesem Vertrag werden die Begriffe Überwachung, Unterhalt, Instandsetzung, Erneuerung und Ersatz in Übereinstimmung mit der SIA-Norm 469 verwendet.

Die SBB nimmt regelmässig (alle 5 Jahre) eine Inspektion des Bauwerks, sowie allfälliger anderer Anlagen (z.B. Ausseneinrichtungen, Stützmauern) vor.

Die Unterhalts- und Instandsetzungskosten des Bauwerks und die Ersatzkosten für (insb. oben erwähnte) Anlageteile während der vertraglichen Nutzungsdauer, d.h. vor Ersatz bzw. Erneuerung des gesamten Bauwerks, weil deren Lebensdauer kürzer ist als diejenige des Bauwerks, werden wie folgt aufgeteilt:

Kostenteiler			
Anlageteil	Verantwortlichkeit Arbeitsausführung	Finanzielle Beteiligung <i>Instandsetzung</i>	Finanzielle Beteiligung <i>Erneuerung</i>
Decke	SBB	20% Gemeinde 80% SBB	20% Gemeinde 80% SBB
Widerlager	SBB	20% Gemeinde 80% SBB	20% Gemeinde 80% SBB
Sohle	SBB	20% Gemeinde 80% SBB	20% Gemeinde 80% SBB
Stützmauer	SBB	20% Gemeinde 80% SBB	20% Gemeinde 80% SBB
Abdichtung und Entwässerung der UF	SBB	20% Gemeinde 80% SBB	20% Gemeinde 80% SBB
Fussgängeranlagen, inkl. Entwässerung	Gemeinde	20% Gemeinde 80% SBB	20% Gemeinde 80% SBB
Belag	Gemeinde	20% Gemeinde 80% SBB	20% Gemeinde 80% SBB
Beleuchtung	Gemeinde	20% Gemeinde 80% SBB	20% Gemeinde 80% SBB

Die Gemeinde übernimmt die anteiligen Kosten für die Reinigung (inkl. Vandalismus und Graffiti) und der Winterdienst der Fussgängeranlagen des Bauwerks und für andere Anlagen, die gegebenenfalls den Fussgängeranlagen des Bauwerks dienen.

Das Stromabonnement der Beleuchtungsanlagen in der Unterführung lautet auf den Namen der Gemeinde. Der hälftige Anteil der SBB wird diesen durch die Gemeinde in Rechnung gestellt, wie früher geregelt.

Sachschäden, die den Bahnbetrieb gefährden oder beeinträchtigen könnten, sind unverzüglich durch den Bauwerkseigentümer zu beheben. Bei Streitigkeiten entscheidet die Aufsichtsbehörde über die Notwendigkeit, die Arbeiten durchzuführen (Art. 40 EBG). Die unmittelbaren Vorkehrungen gemäss Artikel 19 und 21 EBG bleiben vorbehalten.

Sofern es sich nicht um den üblichen und laufenden Unterhalt der Strassen und Wege handelt, ist die Gemeinde nicht befugt, Unterhaltsarbeiten oberhalb oder auf dem Bahngebiet durchzuführen, ohne die SBB innert nützlicher Frist davon in Kenntnis zu setzen und ihre Genehmigung vorgängig einzuholen. Diese Melde- und vorgängige Bewilligungspflicht betreffen auch die Unterhaltsarbeiten, die den Bahnbereich betreffen und den Bahnbetrieb beeinträchtigen könnten.

b) Nach Ablauf der vertraglichen Nutzungsdauer des Bauwerks

Die Ersatz-, Instandsetzungs- und Erneuerungskosten des Bauwerks oder von Anlageteilen nach Ablauf der vertraglichen Nutzungsdauer des Gesamtbauwerks werden zu jenem Zeitpunkt zwischen der Gemeinde und der SBB aufgrund der dann herrschenden Rechts- und Interessenlage aufgeteilt.

1-12 Genehmigungspflicht für Werkleitungen

Für das Verlegen von Stromkabeln und Gas-, Wasser-, Abwasserleitungen usw., die im oder neben dem Bauwerk verlegt werden, muss der SBB in Übereinstimmung mit der Norm VSS SN 671 260 «Querungen und Parallelführungen von unterirdischen Leitungen mit Gleisanlagen», sowie der SBB-Weisung DI 02/01 «Vorgaben betreffend Leitungen Dritter auf Grundstücken der SBB (Kreuzungen, Parallelführungen und Sonderfälle)» ein Detailplan zur Genehmigung unterbreitet werden.

1-13 Verkehrstechnische Einschränkungen

Die Personenunterführung steht nur den Fussgängern zur Verfügung. Jeglicher motorisierte Verkehr ist untersagt. Velos müssen geschoben werden. Die Gemeinde trifft gemeinsam mit den SBB die erforderlichen polizeilichen Massnahmen, um diese Bestimmungen durchzusetzen.

1-14 Fahrleitung und Erdschluss

Alle metallischen Bestandteile des Bauwerks, wie z.B. Leitplanken, Geländer und Leitungen müssen über die Fahrleitung der SBB an der Bahnerdung angeschlossen werden.

Die Kandelaber, die weniger als 2 m von metallischen Bestandteilen entfernt sind, die ihrerseits an der Bahnerdung der SBB angeschlossen sind, müssen ebenfalls an der Bahnerdung angeschlossen werden. Dabei darf der Nullleiter des 50-Hz-Stromnetzes nicht mit metallischen Bestandteilen der Kandelaberstruktur in Kontakt gelangen.

1-15 Werbung

Die SBB ist allein berechtigt, an den auf ihrem Grund und Boden stehenden Teilen des Bauwerks kommerzielle Reklamen anzubringen.

1-16 Dauer und Übertragung des Vertrags

Dieser Vertrag tritt rückwirkend auf den 1. Januar 2009 in Kraft.

Er wird für eine Dauer von 100 Jahren geschlossen.

Die allfällige Erneuerung des Vertrags, der Betrieb des Bauwerks über die vereinbarte Vertragsdauer hinaus, sowie bauliche Massnahmen, die sich daraus ergeben, usw. sind vor Ablauf dieses Vertrags schriftlich zu regeln.

Dieser Vertrag kann nur unter Einwilligung der SBB auf eine Drittpartei übertragen werden.

1-17 Gerichtsstand

Grundsätzlich werden Streitigkeiten dem Bundesamt für Verkehr unterbreitet. Bei zivilrechtlichen Streitigkeiten sind ausschliesslich die Gerichte am Ort der gelegenen Sache zuständig.

1-18 Vertragliche Grundlagen

Ausserdem sind folgende Texte anwendbar:

- a) Verordnung vom 23. November 1983 über Bau und Betrieb der Eisenbahnen (Eisenbahnverordnung, EBV, SR 742.141.1)
- b) Geltende SIA- und VSS-Normen, namentlich SIA 260 (Ausgabe 2003), 261 (Ausgabe 2003), 262 (Ausgabe 2003) und 469 (Ausgabe 1997)
- c) Allgemeine Grundlagen, Normalquerschnitte und konstruktive Anordnungen für Bahnbrücken mit Schotterbett auf Normalspurstrecken, W AM 01/02 vom 1. September 2002.

Der vorliegende Vertrag wird zweifach ausgefertigt. Die Gemeinde und die SBB erhalten je ein von beiden Parteien unterzeichnetes Exemplar.

Lausanne, den 31.11.2013
Für die SBB

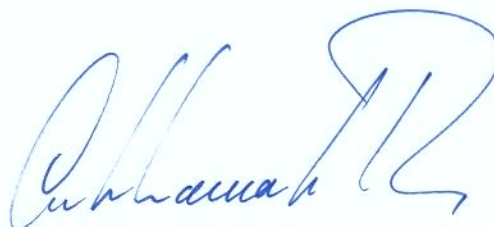


Olivier Canomeras
Leiter Überwachung Region West



Marcel Panchaud
Leiter Verträge Region West

Visp, den 25. Oktober 2013
Für die Gemeinde

1. Lageplan Massstab 1/1000
2. Bauwerkblätter